

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4641/2531	อัยการ ลำปาง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง กิมหลั่น โนชัย วงศ์	โจทก์
	นาย เกษม ปัญญา ทอง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225, มาตรา 216

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป เข้าองค์ประกอบของมาตรา 335 วรรคสามศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามบทมาตราดังกล่าวโดยไม่ได้ระบุนววรรค ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาแก้ระบุนววรรคให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ถึงปัญหานี้ เพราะมิได้เป็นการเพิ่มโทษจำเลยแต่อย่างใด แต่ที่แก้เป็นมาตรา 335 วรรคสองนั้นยังไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาย่อมแก้ไขให้ถูกต้องเป็นมาตรา 335 วรรคสามได้ จำเลยขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาข้อ ก. มาในกำหนดระยะเวลาที่จะฎีกาได้ แต่เมื่อศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในข้อ ก. แล้วจึงไม่มีฎีกาในข้อ ก. ที่จะให้จำเลยขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในข้อ ก. มาจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ขอให้คืน หรือใช้ราคาแก่เจ้าทรัพย์ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุก 2 ปีให้จำเลยคืน หรือใช้ราคาทรัพย์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นไม่ได้ระบุนววรรคใดของมาตรา 335 ไม่ ถูกต้องพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ววรรค สองจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยในข้อ ข. ที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับมาเพียงข้อเดียวว่า การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ววรรคสอง นั้น เป็นการขัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 เพราะฟ้องโจทก์อ้างฐานความ ผิดและบทมาตราเพียงว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 เท่านั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 นั้นมี อยู่หลายวรรคด้วยกัน และแต่ละวรรคโทษไม่เท่ากัน แม้โจทก์จะขอมาท้ายฟ้องให้ ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 โดยมีได้ระบุนววรรค แต่โจทก์ ก็ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งแล้วว่าจำเลยกระทำความผิดในเวลากลางคืน โดยทำ อันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์แล้วปีนเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำ ขึ้นโดยไม่จำนองให้เป็นทางคนเข้า และลักทรัพย์ในเคหสถาน อันเป็นการกระทำที่ ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (1)(3)(4) และ(8)ของมาตรา 335 ตั้งแต่สองอนุมาตราขึ้นไป เข้าองค์ประกอบของมาตรา 335 ววรรคสาม เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามโจทก์ฟ้องศาลก็ชอบที่จะปรับบทลงโทษจำเลยตาม ววรรคที่ถูกต้องได้ และเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามบทกฎหมาย มาตราดังกล่าวโดยมิได้ระบุนววรรคให้ถูกต้อง แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ถึงปัญหานี้ ก็ตาม ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจโดยชอบที่จะพิพากษาแก้ระบุนววรรคเสียให้ถูกต้องและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง
หาเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ดังฎีกาของ
จำเลยไม่ เพราะมิได้เป็นการเพิ่มโทษจำเลยแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคสอง นั้น ยังไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

อนึ่ง ปรากฏว่าคดีนี้จำเลยฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มา 2 ข้อ โดย
ระบุเป็นข้อ ก. และข้อ ข. ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ ข. โดย
เห็นว่าฎีกาของจำเลยในข้อ ก. เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ และจำเลยก็มิได้อุทธรณ์
คัดค้านคำสั่งนี้แต่อย่างใด แล้วต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขและเพิ่มเติมฎีกาในข้อ
ก. ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยในข้อ ก. แล้วจึงไม่มีฎีกาในข้อ ก. ที่จะให้จำเลยขอแก้ไขเพิ่มเติมได้
แม้จำเลยจะได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในข้อ ก. มาในกำหนดระยะเวลาที่จะฎีกาได้
ก็ตาม ก็ไม่อาจจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อฎีกาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับแล้วได้ คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335
วรรคสาม นอกจากที่แก้ไขให้เป็นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ